CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PLANO PREVENTIVO INTEGRAL DE DEFESA MÉDICA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. CONTRATANTE: **FABIO BRANARO**, brasileiro(a), médico(a), inscrito(a) no CRM/SP n° 138003, RQE n° 141635, nascido(a) em 06/07/1978, inscrito(a) no CPF sob o nº 078.758.387-11, telefone: +55 11 97304-1553, endereço eletrônico: fabiobranaro@hotmail.com, residente e domiciliado(a) à Rua Professor Lisinho, 181, Vila Escarpele, Santo André/SP, CEP: 09.051-000

1.2. CONTRATADA: **ISABELE CARTAXO ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.947.033/0001-00, com sede na Rua Marcos Macedo, 1333, sl. 2202 a 2208, aldeota, CEP 60150-190, neste ato, representada por sua sócia administradora **ISABELE CARTAXO SAMPAIO COUTINHO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/CE sob nº31. 725.

Têm entre si, de maneira justa e acordada, o *presente contrato de prestação de serviços de advocacia, ficando desde já aceito pelas cláusulas e termos abaixo descritos.*

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de **serviços advocatícios preventivos, consultivos e contenciosos de natureza defensiva**, no âmbito do **Plano Preventivo Integral de Defesa Médica**, destinados à proteção jurídica do(a) CONTRATANTE **quando demandada em razão do exercício de sua atividade profissional**, compreendendo a **assunção da defesa e o acompanhamento jurídico integral das demandas**, nos termos e limites estabelecidos neste instrumento.

2.2. Integram o objeto do Plano Integral os seguintes serviços:

a) **Consultoria jurídica preventiva ilimitada**, incluindo orientação estratégica, análise de riscos jurídicos, esclarecimentos técnicos, suporte contínuo e atendimento prioritário, voltados à organização jurídica da prática médica;

b) **Defesa e acompanhamento integral em Sindicâncias e em Processos Ético-Profissionais** instaurados **contra o(a) CONTRATANTE** perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), abrangendo todos os atos necessários desde a instauração do procedimento até o seu encerramento definitivo;

c) **Defesa e acompanhamento jurídico na esfera cível**, exclusivamente em **ações judiciais propostas contra o(a) CONTRATANTE** e relacionadas ao exercício da profissão médica, compreendendo a prática de todos os atos processuais necessários à regular condução da demanda, desde a citação até o trânsito em julgado.

d) **Defesa e acompanhamento jurídico na esfera criminal**, exclusivamente em procedimentos instaurados contra o(a) CONTRATANTE, desde a fase de inquérito

policial, quando houver imputação relacionada ao exercício da profissão médica, compreendendo a atuação defensiva em todas as fases do procedimento ou processo penal, até o encerramento definitivo da demanda.

e) **Defesa e acompanhamento em procedimentos administrativos** instaurados **contra o(a) CONTRATANTE** perante órgãos e entidades relacionadas à atividade médica, incluindo, quando aplicável, Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e demais órgãos reguladores;

f) **Elaboração de parecer jurídico técnico**, sempre que solicitado pelo(a) CONTRATANTE, de natureza estritamente **opinativa**, fundamentado na legislação vigente, na jurisprudência aplicável e na interpretação jurídica das normas pertinentes, não se vinculando, em hipótese alguma, à vontade, expectativa ou interesse subjetivo do(a) CONTRATANTE, tampouco implicando garantia de resultado;

g) **Acompanhamento em audiências** nos processos defensivos abrangidos pelo plano contratado;

h) **Pacote de Documentação Jurídica Preventiva**, que compreende a elaboração e disponibilização dos seguintes instrumentos jurídicos, personalizados de acordo com a especialidade médica e a prática profissional do(a) CONTRATANTE:

1. Formulário de Pré-Anamnese Guiado
2. Política de Agendamento de Consulta
3. Política de Prontuário Médico
4. Contrato de Prestação de Serviços de Transplante Capilar FUE
5. Distrato ao Contrato de Transplante Capilar FUE
6. Contrato de Prestação de Serviço de Mesoterapia
7. Contrato de Prestação de Serviço de Equipe de Instrumentação Cirúrgica
8. Termo de Cessão de Uso de Imagem do Paciente
9. Termo de Sigilo Médico-Paciente
10. Termo de Validação de Tricotomia
11. TCLE para Teleconsulta
12. Termo de Recusa de Tratamento
13. Notificação de Renúncia de Médico
14. Orientações Pré-Procedimento de Transplante Capilar FUE
15. Orientações Pós-Procedimento de Transplante Capilar FUE
16. TCLE Específicos para Transplante Capilar FUE

2.3. Para fins deste contrato, considera-se **"defesa" cada demanda individualmente considerada**, seja ela **cível, administrativa ou ético-profissional**, **sempre instaurada contra a CONTRATANTE**, compreendendo o **acompanhamento jurídico integral do respectivo processo**, desde a sua instauração até o seu trânsito em julgado (encerramento definitivo), em todas as fases necessárias, não se tratando de ato isolado, manifestação pontual ou audiência específica.

2.4. O Plano Integral **abrange número ilimitado de demandas concomitantes**, desde que relacionadas ao exercício profissional do(a) CONTRATANTE e respeitadas as disposições contratuais relativas à cobertura temporal, honorários e despesas.

2.5. A prestação dos serviços observará estritamente os limites, condições e abrangência definidos neste contrato, **não se presumindo incluídos serviços de propositura de ações, atuação ativa contra terceiros ou quaisquer atividades não expressamente previstas**, bem como demandas não relacionadas ao exercício da profissão médica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1. Pelos serviços objeto do presente contrato, o(a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA remuneração mensal no valor de **R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)**.

3.2. **Excepcionalmente, e** exclusivamente em razão de o(a) CONTRATANTE ser aluno(a) do IBRAMEC**, no primeiro ano de vigência contratual, a remuneração mensal será fixada no valor de R$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais).**

3.3. O pagamento da remuneração deverá ser efetuado **até o dia 30 (trinta) de cada mês**, por meio de **PIX, depósito ou transferência bancária**, em favor de **ISABELE CARTAXO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, junto ao **BANCO DO BRASIL**, mediante **PIX (CNPJ nº 33.947.033/0001-00)** ou outro meio bancário previamente indicado pela CONTRATADA.

3.4. As partes reconhecem e declaram que o(a) CONTRATANTE efetuou o pagamento do valor de **R$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais)**, no dia 25/01/2025, a título de **sinal e remuneração referente ao 1º (primeiro) mês** de vigência contratual, aplicável exclusivamente à condição de aluna do IBRAMEC, nos termos da Cláusula 3.2.

3.5. **Em razão da condição especial prevista neste contrato, a CONTRATADA concede,** por liberalidade e a título promocional**, a** gratuidade integral da remuneração mensal **relativa ao** 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) mês de vigência contratual **(meses de fevereiro/2026, março/2026 e abril/2026), permanecendo plenamente vigentes e exigíveis, durante esse período, todas as obrigações contratuais assumidas pelo(a) CONTRATANTE, especialmente aquelas relacionadas à** boa-fé, cooperação, confidencialidade e lealdade contratual**.**

3.5.1. **A cobrança da remuneração mensal será retomada a partir** do **5º (quinto) mês de vigência contratual (maio/2026)**, vencimento em 30/05/2026, observando-se o valor especial previsto na **Cláusula 3.2** durante todo o primeiro ano de vigência.

3.5.2. A gratuidade prevista nesta cláusula é concedida por liberalidade da CONTRATADA, não constituindo novação, renúncia a direitos, alteração definitiva do preço, nem gerando expectativa de continuidade em períodos futuros.

3.6. A gratuidade concedida nos termos desta cláusula constitui **mera liberalidade da CONTRATADA**, não implicando novação, renúncia a direitos, alteração definitiva do valor contratual ou geração de expectativa de manutenção do benefício em períodos futuros.

3.7. O valor da remuneração mensal poderá ser **reajustado anualmente**, a contar da assinatura do contrato, pela variação do **IGP-M/FGV**, ou, na hipótese de sua extinção, por outro índice oficial que venha a substituí-lo, com o objetivo de preservar o valor real da contraprestação.

3.8. **A partir de janeiro de 2027**, a remuneração mensal devida pelo(a) CONTRATANTE passará a ser aquela originalmente contratada, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), conforme disposto na Cláusula 3.1, sem prejuízo da aplicação de reajustes anuais, na forma prevista neste contrato.

3.. A inadimplência no pagamento da remuneração sujeitará o(a) CONTRATANTE às penalidades previstas na cláusula específica de inadimplemento deste contrato, sem prejuízo das demais consequências contratuais e legais.

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DA COBERTURA

4.1. A cobertura contratual relativa à **assunção de defesa e acompanhamento jurídico de demandas** restringe-se exclusivamente a **fatos ocorridos após a assinatura do presente instrumento**.

4.2. Fatos anteriores à contratação **não estão abrangidos pela cobertura de defesa**, ainda que a demanda judicial, administrativa ou ético-profissional venha a ser instaurada após a assinatura do presente contrato.

4.3. A **consultoria jurídica preventiva** poderá abranger **análises, orientações e esclarecimentos relacionados a fatos anteriores à contratação**, desde que tal atuação **não implique assunção automática de defesa, patrocínio de causa ou acompanhamento processual**, os quais dependerão de contratação específica e ajuste de honorários advocatícios próprios.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E RESCISÃO

5.1. O presente contrato tem natureza de **prestação contínua de serviços jurídicos**, com **cobrança mensal**, sendo celebrado pelo prazo inicial de **24 (vinte e quatro) meses**, contados da data de sua assinatura, **renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos**, caso não haja manifestação expressa em sentido contrário por qualquer das partes.

5.2. A(O) CONTRATANTE poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, mediante comunicação escrita à CONTRATADA, observadas as condições e consequências previstas nesta cláusula.

> 5.2.1 Caso o(a) CONTRATANTE rescinda o contrato antes do término do prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses, incidirá multa compensatória equivalente a **10%** (Dez Por Cento)

do valor total das mensalidades vincendas até o fim do prazo contratual, calculada sobre os meses restantes, exigível no momento da rescisão.

5.2.2. Para fins do item 5.2.1, considera-se como base de cálculo o valor vigente da mensalidade na data da comunicação de rescisão, multiplicado pela quantidade de meses faltantes para completar os 24 (vinte e quatro) meses.

5.3. O(A) CONTRATANTE poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, sem incidência de penalidade, desde que não exista demanda judicial, administrativa ou ético-profissional em curso sob o patrocínio da CONTRATADA, no âmbito do presente contrato, ressalvada a multa prevista no item 5.2 quando a rescisão ocorrer antes do término do prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses.

5.4. Caso o(a) CONTRATANTE solicite a rescisão do contrato havendo demanda em curso sob o patrocínio da CONTRATADA, a rescisão ficará condicionada ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios correspondentes ao trabalho efetivamente realizado até a data da rescisão, apurados com base nos valores usualmente praticados pelo escritório para demandas avulsas da mesma natureza, sem prejuízo da multa prevista no item 5.2.1, quando aplicável.

5.5. Para fins do disposto no item anterior, a CONTRATADA apresentará ao(à) CONTRATANTE relatório descritivo das atividades efetivamente realizadas no processo, incluindo, mas não se limitando a: análise inicial, elaboração de peças processuais, manifestações, acompanhamento processual, participação em audiências e demais atos praticados, indicando o valor correspondente ao trabalho desenvolvido.

5.6. Efetuados os pagamentos devidos, conforme itens 5.2.1 e 5.4, o(a) CONTRATANTE poderá, a seu critério:

a) **Encerrar a relação contratual**, promovendo a substituição de patrono; ou
b) **Manter o patrocínio da demanda pela CONTRATADA**, mediante a formalização de **contrato específico de honorários advocatícios para atuação avulsa**, desvinculado do presente plano preventivo, ficando dispensado o pagamento das mensalidades do plano.

5.6. A CONTRATADA poderá **rescindir o presente contrato a qualquer tempo**, mediante comunicação escrita, **quando verificada situação que inviabilize a continuidade da relação de confiança**, especialmente nas hipóteses de:

a) Atuação do(a) CONTRATANTE com má-fé;
b) Quebra da confiança necessária à relação advogado-cliente;
c) prestação de informações falsas, incompletas ou omissão de fatos relevantes pelo(a) CONTRATANTE;
d) Conduta incompatível com os deveres éticos da advocacia**;**
e) Tentativa de utilização indevida do contrato para fins fraudulentos ou abusivos;
f) Inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo(a) CONTRATANTE.

5.7. Em **qualquer hipótese de rescisão**, a CONTRATADA observará rigorosamente os deveres éticos e legais da advocacia, **vedado o abandono de causa**, permanecendo responsáveis pela prática dos atos urgentes e necessários à preservação dos direitos do(a) CONTRATANTE **pelo prazo de 10 (dez) dias**, contados da comunicação formal da renúncia, a fim de viabilizar a regular substituição processual, nos termos do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina da OAB.

CLÁUSULA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO

6.1. O inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária assumida pelo(a) CONTRATANTE neste contrato, inclusive mensalidades, honorários advocatícios adicionais ou valores proporcionais apurados em caso de rescisão, implicará, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a incidência de:

a) **Multa moratória de 2% (dois por cento)** sobre o valor em atraso;
b) **Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês**, calculados pro rata die;
c) **Correção monetária** pelo índice **IGP-M/FGV**, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo.

6.2. O inadimplemento poderá, ainda, ensejar a **suspensão da prestação dos serviços**, ressalvadas as hipóteses em que a suspensão não seja juridicamente ou eticamente possível, bem como a **rescisão do contrato**, nos termos das cláusulas próprias, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis para a cobrança dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO

7.1 Os serviços ora contratados constituem obrigação de meio, não sendo garantido qualquer resultado específico.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DESPESAS

8.1. Todas as **despesas processuais necessárias à condução das demandas**, tais como, mas não se limitando a **custas recursais, taxas judiciais, honorários periciais e demais gastos exigidos por órgãos judiciais ou administrativos**, **não estão incluídas na remuneração contratual** e correrão **integralmente por conta do(a) CONTRATANTE**.

8.2. A CONTRATADA não se responsabiliza pelo adiantamento de quaisquer despesas processuais, devendo o(a) CONTRATANTE providenciar o respectivo pagamento sempre que solicitado, sob pena de inviabilizar a prática dos atos processuais necessários.

8.3. Na hipótese de necessidade de **comparecimento presencial da CONTRATADA a audiência, atos processuais ou diligências realizadas fora da Comarca de Fortaleza/CE**, e **desde que não seja possível ou autorizado o seu cumprimento por meio de videoconferência**, todas as despesas decorrentes do deslocamento correrão por conta do(a) CONTRATANTE.

8.4. Para os fins do item anterior, consideram-se despesas de deslocamento, entre outras: **passagens aéreas ou terrestres, hospedagem, alimentação, transporte local e demais gastos necessários ao comparecimento presencial**, devendo tais valores ser previamente informados ao(à) CONTRATANTE.

8.5. As despesas previstas nesta cláusula deverão ser **reembolsadas ou custeadas antecipadamente pelo(a) CONTRATANTE**, conforme orientação da CONTRATADA, não se caracterizando tais valores como honorários advocatícios.

CLÁUSULA NONA – DA SUCESSÃO CONTRATUAL

9.1. A eventual constituição ou alteração societária da CONTRATADA para a formação de sociedade simples de advocacia implicará sucessão automática nos direitos e obrigações deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Não são oponíveis à CONTRATADA nenhum contrato ou autorização, escrito ou verbal, ou termos estranhos ao presente instrumento, ainda que direta ou indiretamente relacionados ao seu objeto, que não tenham sido comunicados na celebração deste contrato.

10.2. A inaplicabilidade de quaisquer das cláusulas e condições inseridas neste instrumento, assim judicialmente declarada, não implicará a inaplicabilidade ou inexequibilidade das demais. Consequentemente, todo e qualquer negócio firmado pelas partes, que seja a este contrário, será nulo de pleno direito, não produzindo qualquer efeito quanto a qualquer das partes.

10.3. As Partes e as testemunhas envolvidas neste instrumento afirmam e declaram que o presente instrumento poderá ser assinado digital/eletronicamente, através de plataforma de assinatura digital reconhecida no mercado, com fundamento no art. 10, parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e art. 6º do Decreto 10.278/2020, ou por meio do portal Gov.br, conforme regulamentado pelo Decreto Nº 10.543/2020, sendo as assinaturas assim feitas consideradas válidas, vinculantes e executáveis.

10.4. Com as assinaturas eletrônicas, as Partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais (não-eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável.

10.5. As comunicações relevantes entre as partes poderão ser realizadas por e-mail, mensagem via aplicativo de troca de mensagens ou correspondência física, utilizando se os dados de contato informados pelo(a) CONTRATANTE. Consideram se válidas as comunicações encaminhadas para esses contatos, cabendo ao(á) CONTRATANTE manter seus dados sempre atualizados junto à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza/CE para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam eletronicamente o presente instrumento, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Fortaleza/CE, 25 de janeiro de 2026.

_____

FABIO BRANARO - CRM/SP n° 138003
CPF: 078.758.387-11

_____

ISABELE CARTAXO ADVOCACIA
CNPJ sob nº 33.947.033/0001-00

_____

TESTEMUNHA 1
NOME:
CPF:

_____

TESTEMUNHA 2
NOME:
CPF: